Procédure pénale

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-07

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le droit pénal général et spécial a dit ce qu'est une infraction ; la procédure pénale dit comment la société y répond, pas à pas, sous le contrôle de formes qui protègent autant la recherche de la vérité que la personne poursuivie. Ce cours suit le procès pénal dans son déroulement : principes directeurs — présomption d'innocence, procès équitable, séparation des fonctions —, acteurs présentés par leurs rôles, enquête et ses garanties, action publique et action civile, instruction préparatoire, mesures privatives de liberté avant jugement enseignées par leurs seuls principes, jugement et voies de recours, droits de la défense et de la victime. Un dossier fictif unique — un vol simple — sert de fil rouge de la première à la dernière leçon. Aucune durée, aucun délai, aucune peine ne sont chiffrés : les mesures du temps et des sanctions se lisent dans le Code de procédure pénale et le Code pénal du Mali, en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les principes directeurs du procès pénal
• Leçon 2 — Les acteurs : police judiciaire, ministère public, juge d'instruction
• Leçon 3 — L'enquête de police : cadre et garanties
• Leçon 4 — L'action publique et l'action civile
• Leçon 5 — L'instruction préparatoire
• Leçon 6 — Les mesures privatives de liberté avant jugement : principes
• Leçon 7 — Le jugement : juridictions répressives et voies de recours
• Leçon 8 — Les droits de la défense et de la victime
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit pénal de fond répond à la question « qu'est-ce qui est interdit, et que risque celui qui transgresse ? ». La procédure pénale répond à une question tout aussi décisive : « comment la société passe-t-elle du soupçon à la décision, sans écraser ni la vérité ni la personne ? ». Entre le fait et le jugement s'intercale un chemin réglé — l'enquête, la poursuite, l'instruction éventuelle, l'audience — dont chaque étape attribue un rôle, impose des formes et ouvre des contrôles. Ces formes ne sont pas des lenteurs bureaucratiques : elles sont la condition pour qu'une décision prise au nom de la société soit fiable, et pour que la personne poursuivie, qui n'est pas encore jugée, conserve des droits effectifs tout au long du parcours.

La méthode du cours découle de sa prudence habituelle, ici renforcée. On n'y chiffrera ni délai, ni durée, ni peine : la garde à vue et la détention avant jugement y seront enseignées par leurs garanties et leur contrôle, jamais par une mesure du temps, qui relève du seul texte en vigueur. Les acteurs et les juridictions seront présentés par leurs fonctions — poursuivre, instruire, juger, défendre — et non par un organigramme daté. Les principes, en revanche, seront nommés et travaillés sans réserve : présomption d'innocence, procès équitable, séparation des fonctions, droits de la défense. C'est ce socle qui permet de lire ensuite, dans le Code de procédure pénale du Mali en vigueur, la version précise et actuelle de chaque mécanisme.

Un dossier fictif unique servira de fil rouge : le vol simple d'un sac déposé sur le comptoir d'une boutique fictive, du signalement au jugement, puis aux recours.

Chaque leçon y reviendra à l'étape qui la concerne, de sorte que l'étudiant verra le procès entier se construire, rôle par rôle et garantie par garantie. Ce fil rouge a aussi une vertu d'honnêteté : on y verra une procédure qui avance par décisions discutables, discutées et contrôlées — et non une mécanique qui produirait la vérité sans effort ni risque d'erreur. Les exercices, travaux dirigés et pratiques appliqueront la même démarche à des variantes sobres — dégradations légères notamment. À la fin du cours, l'étudiant devra pouvoir dérouler n'importe quel dossier pénal simple en posant, à chaque étape, les trois questions de la matière : qui agit ? selon quelles formes ? et quel contrôle peut être exercé ?

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Énoncer les principes directeurs du procès pénal — présomption d'innocence, procès équitable, séparation des fonctions — et expliquer la garantie que chacun organise.
- Identifier les acteurs du procès pénal par leurs rôles — police judiciaire, ministère public, juge d'instruction — et les limites qui encadrent chacun d'eux.
- Décrire le cadre de l'enquête de police et les garanties qui la bordent, en particulier celles qui entourent la garde à vue.
- Distinguer l'action publique et l'action civile, leurs titulaires, leurs objets et leurs liens dans le procès pénal.
- Expliquer le déroulement de l'instruction préparatoire : saisine, investigations, ordonnances et clôture.
- Analyser les mesures privatives de liberté avant jugement au niveau de leurs seuls principes : exception, motivation, contrôle par un juge et réexamen.
- Décrire la phase de jugement — juridictions répressives par catégories, audience, décision motivée — et distinguer l'appel du pourvoi.
- Appliquer, sur un dossier fictif complet, la charte des droits de la défense et la place reconnue à la victime dans le procès pénal.

Leçon 1 — Les principes directeurs du procès pénal

Le premier principe est la présomption d'innocence. Elle se comprend à deux niveaux. Comme règle de preuve, elle signifie que la charge d'établir la culpabilité pèse sur l'accusation : la personne poursuivie n'a pas à démontrer son innocence, et le doute qui subsiste à la fin des débats doit lui profiter. Comme règle de traitement, elle commande que la personne poursuivie soit traitée, à toutes les étapes, comme quelqu'un qui n'est pas condamné : les mesures prises contre elle ne peuvent pas anticiper la peine, les présentations publiques doivent respecter cette situation, et les privations de liberté avant jugement restent des exceptions justifiées par les besoins de la procédure — sécurité de l'enquête, garantie de la présence —, jamais par une culpabilité déjà tenue pour acquise. Oublier ce second niveau, c'est transformer la procédure en sanction anticipée.

Le deuxième principe est l'exigence d'un procès équitable, qui se présente comme un faisceau de garanties plutôt que comme une règle unique. Un juge impartial, d'abord :

sans lien avec les parties, sans intérêt dans l'affaire, et sans avoir déjà pris parti sur la culpabilité dans la même cause. Le caractère contradictoire, ensuite : chaque partie doit pouvoir connaître ce qui est versé au dossier contre elle ou pour elle, et discuter les preuves et les arguments de l'autre — une décision fondée sur un élément que la défense n'a jamais pu discuter est une décision fragile. Une exigence de délai raisonnable, enfin : la procédure ne doit ni piétiner au détriment de la personne poursuivie et de la victime, ni se précipiter au détriment de la préparation de la défense. Ce cours, fidèle à sa méthode, énonce cette exigence sans la mesurer : son chiffrage éventuel relève du texte et de l'appréciation des situations, dossier par dossier.

Le troisième principe est architectural : la séparation des fonctions de poursuivre, d'instruire et de juger. Poursuivre, c'est décider d'engager l'action publique et soutenir l'accusation ; instruire, c'est rechercher impartialement les éléments à charge et à décharge ; juger, c'est trancher au terme d'un débat contradictoire. La garantie tient à ce que ces fonctions ne se confondent pas dans les mêmes mains au même moment : celui qui a poursuivi ne juge pas, celui qui juge n'a pas construit seul le dossier. Cette architecture explique l'organisation entière du cours : la police judiciaire enquête sous contrôle, le ministère public poursuit, le juge d'instruction instruit lorsqu'il est saisi, la juridiction de jugement décide — et à chaque passage de relais, un contrôle devient possible. Retenir cette carte, c'est déjà comprendre pourquoi chaque phase existe.

L'essentiel
Trois principes organisent le procès pénal : la présomption d'innocence, règle de preuve et règle de traitement ; le procès équitable, faisceau de garanties — juge impartial, contradictoire, délai raisonnable comme exigence non mesurée — ; et la séparation des fonctions poursuivre, instruire et juger, qui distribue les rôles et rend les contrôles possibles.

Exemple — Le dossier fictif en un coup d'œil : les étapes relatives et le principe qui veille à chacune

```
DOSSIER D'EXERCICE — LE SAC DU COMPTOIR
(vol simple fictif ; étapes relatives,
jamais de dates ni de durées légales)

LES FAITS (fictifs)
Boutique fictive du quartier de
Zambougou. Mme K., commerçante, a
déposé son sac — téléphone et effets
personnels — sur le comptoir.
M. S., client de passage, s'en empare
et quitte les lieux. Un boutiquier
voisin, M. D., a vu la scène.

DÉROULÉ EN ÉTAPES RELATIVES
Étape 1. Signalement et plainte
de Mme K. → présomption :
un fait à établir, pas un coupable.
Étape 2. Enquête : constatations,
auditions (M. D., Mme K.).
→ traçabilité des actes.
Étape 3. Interpellation de M. S.,
retenue sous contrôle pour les
besoins de l'enquête.
→ garanties de la personne retenue
(leçon 3), contrôle du parquet.
Étape 4. Décision du ministère
public : poursuivre ou non.
→ séparation des fonctions :
celui qui poursuit ne juge pas.
Étape 5. Instruction éventuelle ou
renvoi direct en jugement,
selon la voie choisie.
Étape 6. Audience publique et
contradictoire → le doute doit
profiter à la personne poursuivie.
Étape 7. Décision motivée, puis
voies de recours ouvertes.

QUESTION DE MÉTHODE
À chaque étape : qui agit ? selon
quelles formes ? quel contrôle ?
```

À retenir

• La présomption d'innocence est double : elle met la preuve à la charge de l'accusation, et elle interdit de traiter la personne poursuivie comme déjà condamnée.

• Le procès équitable est un faisceau : impartialité du juge, contradictoire, exigence d'un délai raisonnable — énoncée, non mesurée dans ce cours.

• Poursuivre, instruire, juger : trois fonctions séparées, dont la distribution rend les contrôles possibles à chaque passage de relais.

Exercice

Dans le dossier fictif du sac du comptoir, trois situations se présentent. a) Avant tout jugement, un agent présente M. S. aux commerçants du quartier comme « le voleur du marché ». b) À l'audience, la juridiction fonde sa décision sur une audition que la défense n'a jamais pu connaître ni discuter. c) Le magistrat qui avait décidé de poursuivre M. S. siège ensuite dans la formation qui le juge. Pour chaque situation, indique le principe directeur mis en cause et explique en quoi il est atteint.

✔ Corrigé
Situation a) : la présomption d'innocence, dans son niveau « règle de traitement », est atteinte. Avant tout jugement, M. S. est une personne poursuivie, non un coupable établi ; le présenter publiquement comme « le voleur » anticipe la décision et expose un innocent possible à la défiance de son entourage — indépendamment de ce que le jugement dira ensuite. Situation b) : le caractère contradictoire du procès équitable est atteint. Une preuve que la défense n'a pu ni connaître ni discuter ne peut pas fonder régulièrement une décision : le contradictoire n'est pas une courtoisie, c'est la condition de fiabilité du débat, et la décision construite sur un élément soustrait à la discussion est fragile, exposée aux recours. Situation c) : la séparation des fonctions est atteinte. Le magistrat qui a exercé la poursuite a déjà pris parti sur l'opportunité d'accuser ; le retrouver dans la formation de jugement confond poursuivre et juger et compromet l'impartialité, autre branche du procès équitable. L'exercice montre que les trois principes ne sont pas des slogans : chacun sanctionne une dérive précise du déroulement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les acteurs : police judiciaire, ministère public, juge d'instruction

La police judiciaire rassemble les officiers et agents chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Leur travail est un travail d'enquête : constatations sur les lieux, auditions de témoins et de personnes mises en cause, vérifications, saisies d'objets utiles à la manifestation de la vérité. Deux traits définissent leur place dans l'architecture. D'abord, ils n'agissent pas en toute liberté : ils exercent sous la direction du ministère public et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et leurs actes sont consignés dans des procès-verbaux qui en assurent la traçabilité — c'est ce qui permettra de discuter leur régularité. Ensuite, ils ne décident ni de la poursuite, ni de la culpabilité : leur dossier remonte vers le parquet, qui en dispose. Confondre l'enquêteur avec un juge est l'erreur de lecture la plus répandue des procès-verbaux.

Le ministère public — le parquet — représente la société dans le procès pénal. Il reçoit les plaintes et les procès-verbaux, dirige l'activité de la police judiciaire et, surtout, décide de la suite à donner : c'est l'exercice de l'action publique. Son principe de décision est l'opportunité des poursuites : la loi pénale définit les infractions, mais le parquet apprécie, dossier par dossier, s'il y a lieu de poursuivre — éléments suffisants, auteur identifié, intérêt de la poursuite — ou de classer, ou d'emprunter une voie alternative lorsque les textes l'organisent : avertissement, réparation du préjudice,

mesure de composition ou de médiation selon les dispositifs en vigueur. Cette opportunité est discutée en doctrine : elle permet d'adapter la réponse à la gravité réelle des situations, mais elle exige des décisions motivées et un contrôle, pour que des dossiers semblables ne reçoivent pas des sorts arbitrairement différents. Au procès, le parquet soutient l'accusation ; il n'en reste pas moins un magistrat tenu à l'objectivité, qui peut requérir ce que le dossier établit — y compris, le cas échéant, en faveur de la personne poursuivie.

Le juge d'instruction est le magistrat du siège chargé, lorsqu'il est saisi, de conduire l'instruction préparatoire. Sa qualité définissante est l'impartialité d'investigation : il instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il recherche avec le même soin ce qui accuse et ce qui innocente. Il ne poursuit pas — la saisine vient du parquet ou, selon des voies que les textes organisent, de la victime — et il ne juge pas le fond : ses décisions sont des décisions de parcours — actes d'investigation, mesures de contrainte encadrées, puis, au terme, renvoi en jugement ou constat qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le dossier plus avant. Dans l'architecture des garanties, il occupe une place singulière : juge dès la phase préparatoire, il est le gardien de la régularité des mesures les plus intrusives de cette phase, et son intervention marque la différence entre une simple enquête et une instruction, qui sera l'objet de la leçon 5.

L'essentiel
La police judiciaire constate et rassemble les preuves, sous la direction du parquet et avec des actes tracés ; le ministère public décide de la poursuite selon l'opportunité et soutient l'accusation au nom de la société ; le juge d'instruction, saisi, instruit à charge et à décharge sans poursuivre ni juger le fond.

Exemple — Tableau des acteurs du dossier fictif : fonction, pouvoirs, limites en regard

```
LES ACTEURS — DOSSIER DU SAC (fictif)
(fonctions générales ; l'organisation
précise se lit dans les textes
en vigueur)

POLICE JUDICIAIRE (officiers, agents)
Fait : constate l'infraction,
entend Mme K. et M. D., retrouve
le sac, consigne tout en
procès-verbaux.
Limites : agit sous la direction du
parquet ; ne décide ni la pour-
suite, ni la culpabilité ; ses
actes peuvent être discutés.

MINISTÈRE PUBLIC (le parquet)
Fait : reçoit le dossier, dirige
l'enquête, décide : classer,
voie alternative ou poursuivre.
Limites : opportunité encadrée —
décisions à motiver, contrôle
hiérarchique et voies ouvertes
à la victime ; ne juge pas.

JUGE D'INSTRUCTION (s'il est saisi)
Fait : instruit à charge et à
décharge : auditions, vérifica-
tions, décisions de parcours.
Limites : ne poursuit pas, ne juge
pas le fond ; ses décisions sont
susceptibles de contrôle.

ET LES AUTRES PRÉSENCES
La défense : assiste M. S.,
discute les actes et les preuves.
La victime : Mme K., peut demander
réparation (action civile,
leçon 4).
La juridiction de jugement :
tranche au terme du débat
contradictoire (leçon 7).
```

À retenir

- L'enquêteur constate et rassemble, le parquet décide et accuse, le juge d'instruction instruit impartialement : aucun ne fait le travail de l'autre.
- L'opportunité des poursuites donne au parquet un pouvoir d'appréciation réel, qui appelle motivation et contrôle pour éviter l'arbitraire.
- Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge : c'est un juge de la phase préparatoire, pas un second accusateur.

Exercice

Dans le dossier fictif, quatre décisions sont à attribuer au bon acteur, en justifiant chaque fois : a) décider d'entendre un second témoin dont le nom est apparu pendant

l'enquête ; b) décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, les éléments étant insuffisants ; c) ordonner, pendant l'instruction, une vérification technique sur le sac retrouvé ; d) déclarer, à l'audience, M. S. coupable ou non coupable. Pour la décision b), précise quelle autre voie reste ouverte à Mme K. malgré ce classement.

✔ Corrigé
Décision a) : la police judiciaire, dans le cadre de son enquête et sous la direction du parquet — entendre les témoins qui se révèlent est le cœur du travail de constatation et de rassemblement des preuves ; l'acte sera consigné en procès-verbal. Décision b) : le ministère public, dans l'exercice de l'opportunité des poursuites ; classer pour insuffisance d'éléments est une décision de poursuite, pas un jugement d'innocence. Décision c) : le juge d'instruction saisi du dossier, qui conduit les investigations à charge et à décharge et ordonne les vérifications utiles. Décision d) : la juridiction de jugement seule, au terme du débat contradictoire — ni l'enquêteur, ni le parquet, ni le juge d'instruction ne peuvent prononcer la culpabilité. Pour b), le classement du parquet n'éteint pas les droits de la victime : selon les voies organisées par les textes en vigueur, la partie lésée peut notamment mettre elle-même l'action publique en mouvement en se constituant partie civile devant le juge d'instruction, ou saisir la juridiction civile de sa demande de réparation — ce que la leçon 4 détaillera. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 3 — L'enquête de police : cadre et garanties

L'enquête est la phase de rassemblement des éléments. Son cadre tient en une idée : les actes qui la composent sont des actes de puissance publique exercés sur des personnes et des biens, donc des actes énumérés et bordés par les textes, accomplis sous la direction du parquet et consignés par écrit. On y distingue classiquement les constatations — l'état des lieux, la description des objets, les photographies, les prélèvements confiés à des techniciens —, les auditions — témoins, victime, personnes susceptibles d'apporter des éléments —, les vérifications d'identité et de situation, et les mesures touchant aux lieux et aux objets, comme les perquisitions et les saisies, présentées dans ce cours comme des actes encadrés : accomplis par des agents habilités, autorisés lorsque les textes l'exigent, et retracés dans des procès-verbaux qui permettront d'en discuter la régularité. La distinction entre enquête menée après un fait signalé et enquête ouverte sur des faits en cours d'exécution est classique en doctrine ; l'essentiel pour l'étudiant est le régime commun : pas d'acte d'enquête sans base dans les textes, pas d'acte sans trace écrite.

Certaines auditions changent de nature lorsqu'elles visent une personne contre laquelle existent des raisons de soupçonner une participation au fait : on ne l'entend plus comme un simple témoin, et des droits s'attachent à sa situation — être informée de ce qui lui est reproché et de ses droits, pouvoir garder le silence, pouvoir être assistée. Lorsque la personne est retenue à la disposition des enquêteurs pour les besoins de l'enquête, la mesure prend le nom de garde à vue. Ce cours, fidèle à sa méthode, la présente uniquement par ses garanties : la personne retenue doit être informée des faits qui motivent la mesure et des droits qu'elle détient ; elle doit

pouvoir faire prévenir un proche ; elle doit pouvoir être assistée par un avocat et s'entretenir avec lui ; elle doit pouvoir être examinée par un médecin ; ses auditions sont consignées, avec les temps de repos ; et la mesure s'exerce sous le contrôle du ministère public, informé et pouvant y mettre fin. La mesure du temps de cette retenue relève du seul texte en vigueur : ce qui fait la garantie n'est pas seulement la limite, c'est l'ensemble information, assistance, contrôle et traçabilité.

Ces garanties ne sont pas des politesses : elles ont des dents. Un acte d'enquête accompli en violation des formes substantielles peut être frappé de nullité et écarté du dossier, avec les éléments qui n'en sont que la suite ; les éléments ainsi recueillis ne peuvent pas fonder régulièrement une décision de culpabilité. La nullité est ainsi la sanction procédurale qui donne son effectivité au cadre : elle protège la fiabilité du dossier autant que la personne, car une preuve obtenue en dehors des formes est souvent une preuve douteuse. L'enquête se conclut par la transmission du dossier au parquet, qui en dispose — classement, voie alternative, poursuite — en ayant sous les yeux un ensemble d'actes dont la régularité pourra être discutée par la défense à chaque étape ultérieure. C'est à cette condition que l'enquête, phase non contradictoire par nécessité, reste compatible avec le procès équitable : ce qu'elle produit devra pouvoir être relu, critiqué et, le cas échéant, annulé.

L'essentiel
L'enquête rassemble constatations, auditions et actes encadrés — perquisitions et saisies autorisées et tracées — sous la direction du parquet. La garde à vue s'enseigne par ses garanties : information de la personne, proche prévenu, avocat, examen médical, contrôle du procureur, traçabilité ; les actes irréguliers encourent la nullité.

Exemple — Fiche de garanties de la garde à vue du dossier fictif : les cases à cocher, garanties seulement

```
FICHE D'EXERCICE — GARANTIES
(garde à vue fictive de M. S. ;
aucune durée n'est portée sur cette
fiche : la mesure du temps relève
du seul texte en vigueur)

[ ] Information de la personne :
faits motivant la mesure et
droits énoncés dans une langue
qu'elle comprend.
[ ] Droit de garder le silence
rappelé avant toute audition.
[ ] Proche prévenu, au choix de la
personne retenue.
[ ] Assistance d'un avocat :
entretien préalable, présence
selon les formes en vigueur.
[ ] Examen médical possible, et
de droit s'il est demandé.
[ ] Auditions consignées en
procès-verbaux, avec mention
des temps de repos.
[ ] Contrôle du ministère public :
parquet informé de la mesure,
pouvant la contrôler et
y mettre fin.
[ ] Registre de la mesure tenu :
chaque acte de la retenue
y est retracé.

LECTURE DE LA FICHE
Une case non cochée n'est pas un
détail : c'est une garantie non
établie, qui expose les actes
concernés à la nullité.
La défense relira cette fiche
avant toute chose.
```

À retenir

- Pas d'acte d'enquête sans base dans les textes, pas d'acte sans trace écrite : la traçabilité est la première garantie de l'enquête.
- La garde à vue se définit dans ce cours par ses garanties — information, avocat, médecin, proche prévenu, contrôle du parquet — et non par une durée.
- La nullité sanctionne les actes accomplis hors des formes substantielles : c'est elle qui rend les garanties effectives.

Exercice

Dans une variante fictive du dossier, l'audition de M. S. s'est déroulée ainsi : il n'a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés ni de son droit de garder le silence ; sa demande d'être assisté par un avocat a été écartée sans motif consigné ; le procès-verbal ne mentionne ni cette demande ni aucun temps de repos. Identifie les garanties méconnues, puis explique quelle sanction procédurale menace les éléments

recueillis au cours de cette audition, et pourquoi cette sanction protège aussi la fiabilité du dossier.

✔ Corrigé
Trois garanties sont méconnues. L'information de la personne, d'abord : être entendu sur des faits sans savoir ce qui est reproché prive l'audition de sa loyauté élémentaire. Le droit de garder le silence, ensuite : il devait être rappelé avant l'audition, car une déclaration obtenue d'une personne qui ignore qu'elle pouvait se taire est une déclaration faussée dès l'origine. L'assistance par un avocat, enfin : écarter la demande sans motif consigné méconnaît la garantie et, de surcroît, la traçabilité, puisque le procès-verbal ne retient ni la demande ni les temps de repos. La sanction procédurale encourue est la nullité de l'audition et l'écartement des éléments qui en procèdent : des déclarations ainsi recueillies ne peuvent pas fonder régulièrement une condamnation. Cette sanction protège aussi la fiabilité du dossier : une parole recueillie sans information ni assistance est exposée aux erreurs, aux pressions et aux dénégations ultérieures ; l'exclure, c'est contraindre l'enquête à produire des éléments propres, qui résisteront à la discussion contradictoire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 4 — L'action publique et l'action civile

Le procès pénal fait coexister deux actions qu'il faut soigneusement distinguer. L'action publique est l'action de la société : elle tend à l'application de la loi pénale, c'est-à-dire à ce qu'une infraction établie reçoive la réponse que les textes prévoient. Elle appartient à la société et s'exerce, en son nom, par le ministère public, qui la met en mouvement et la soutient jusqu'à la décision. Elle présente des traits propres : elle est indisponible — le parquet ne peut ni la vendre, ni y renoncer par convention, ni la retirer une fois le juge de jugement régulièrement saisi selon les formes — et elle s'éteint pour des causes générales que la doctrine énumère sans les chiffrer : la disparition de la personne poursuivie, l'écoulement du temps dans les conditions des textes — la prescription, nommée ici comme mécanisme, jamais mesurée —, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, ou l'autorité d'une chose déjà jugée sur les mêmes faits. Une transaction ou un arrangement privé entre la victime et l'auteur ne l'éteint pas par lui-même : c'est la rançon de son caractère public.

L'action civile est l'action de la victime : elle tend à la réparation du préjudice né de l'infraction — matériel, corporel ou moral — et elle appartient à celui qui l'a subi, qui peut l'exercer, la transiger ou y renoncer, car il s'agit de son intérêt privé. Sa particularité est de pouvoir être portée, au choix de la victime, soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive en se joignant au procès pénal : c'est la constitution de partie civile. Ce choix a des conséquences pratiques que l'étudiant doit comprendre : portée devant le juge pénal, la demande de réparation bénéficie de l'instruction et des preuves rassemblées pour l'action publique, et elle est jugée dans le même mouvement ; mais elle y est aussi liée au sort de la poursuite, et la tradition exprime ce lien par un adage : lorsque le juge pénal est saisi, le juge civil saisi de la même réparation attend en principe sa décision — « le criminel tient le civil en l'état »,

disent les manuels en le reformulant.

La constitution de partie civile a une seconde fonction, souvent décisive : elle peut mettre elle-même l'action publique en mouvement. Lorsque le parquet a classé un dossier, ou s'abstient, la victime qui se constitue partie civile devant le juge d'instruction, selon les formes que les textes organisent, déclenche l'ouverture d'une instruction et fait ainsi échapper le dossier à l'inertie. Ce mécanisme fait de la victime un acteur du procès pénal, et non un simple spectateur de la poursuite — avec, en contrepartie, des exigences de recevabilité et, parfois, de consignation destinées à filtrer les constitutions abusives, présentées ici comme mécanismes, sans montant. Sur le dossier fictif du sac du comptoir, les deux actions se déploient donc en parallèle : le parquet poursuit au nom de la société ; Mme K., si elle le choisit, demande au même procès la réparation de son préjudice — la valeur de ses biens disparus ou détériorés et le trouble subi — devant le juge qui dira aussi la culpabilité.

L'essentiel
L'action publique appartient à la société, s'exerce par le ministère public, est indisponible et s'éteint pour des causes générales — dont la prescription, mécanisme nommé et non mesuré. L'action civile appartient à la victime, tend à la réparation, et peut être portée au procès pénal par la constitution de partie civile, qui peut aussi déclencher l'instruction.

Exemple — Schéma des deux actions sur le dossier fictif : titulaires, objets, liens

```
LES DEUX ACTIONS — DOSSIER DU SAC
(faits fictifs ; aucun montant
n'est chiffré dans ce schéma)

ACTION PUBLIQUE
Titulaire : la société.
Exercée par : le ministère public.
Objet : l'application de la loi
pénale au fait de vol simple,
si les éléments sont établis.
Sort : poursuite, ou classement
motivé par le parquet.
Extinction (causes générales) :
disparition de la personne
poursuivie, prescription
(mécanisme, sans mesure),
amnistie, abrogation de la loi,
chose déjà jugée.

ACTION CIVILE
Titulaire : Mme K., la victime.
Objet : la réparation de son
préjudice — biens non restitués
ou détériorés, trouble subi.
Deux voies au choix :
- juridiction civile, séparée ;
- procès pénal, en se constituant
partie civile.

LE LIEN ENTRE LES DEUX
Le même fait nourrit les deux
actions, sans les confondre :
- l'arrangement entre Mme K. et
M. S. peut régler la réparation,
il n'éteint pas l'action
publique par lui-même ;
- la constitution de partie civile
peut, selon les formes en vigueur,
déclencher l'instruction si le
parquet s'est abstenu.
```

À retenir

• Action publique : la société poursuit, par le parquet, pour l'application de la loi pénale — indisponible, elle ne se négocie pas entre particuliers.

• Action civile : la victime demande réparation de son préjudice ; elle choisit la voie civile ou la constitution de partie civile au procès pénal.

• La constitution de partie civile est un déclencheur possible de l'instruction : la victime est un acteur du procès pénal, pas un spectateur.

Exercice

Dans une variante fictive du dossier, Mme K. et M. S. conviennent d'un arrangement : M. S. rembourse intégralement le préjudice et présente des excuses ; Mme K. signe un papier indiquant qu'elle « retire sa plainte et renonce à toute poursuite ». Le parquet,

informé, envisage néanmoins de poursuivre. Trois affirmations circulent : a) l'arrangement éteint le procès pénal ; b) Mme K. a pu valablement disposer de sa demande de réparation ; c) le parquet ne peut plus rien faire dès lors que la victime a « retiré sa plainte ». Dis si chacune est exacte, en la rattachant à la nature des deux actions.

✔ Corrigé
Affirmation a) : inexacte. L'arrangement règle un intérêt privé ; l'action publique appartient à la société et est indisponible : un accord entre la victime et l'auteur ne l'éteint pas par lui-même. Affirmation b) : exacte. L'action civile est l'action personnelle de la victime, tendant à la réparation de son préjudice ; elle peut la transiger ou y renoncer — c'est précisément ce que fait l'arrangement sur le remboursement. Affirmation c) : inexacte, et c'est la confusion classique. Le « retrait de plainte » éteint ou borne, selon les mécanismes en vigueur, ce qui dépend de la victime — sa demande de réparation, et l'effet déclencheur que sa plainte a pu avoir — mais la décision de poursuivre appartient au ministère public dans le cadre de l'opportunité : il peut poursuivre malgré l'arrangement, en tenant compte de la réparation intervenue dans son appréciation, ou classer en considération de cette réparation. Le dossier montre la règle d'or de la leçon : deux actions, deux titulaires, deux objets — ce que l'une peut éteindre ne dit rien du sort de l'autre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 5 — L'instruction préparatoire

L'instruction préparatoire est la phase d'investigation conduite par un juge, le juge d'instruction, lorsqu'un dossier appelle des recherches approfondies ou des mesures de contrainte encadrées. Elle ne s'ouvre pas d'elle-même : le juge est saisi, soit par le ministère public, qui lui transmet le dossier par un acte de saisine délimitant les faits — le juge instruit sur les faits dont il est saisi, non sur l'ensemble de la vie de la personne —, soit, selon les voies organisées par les textes, par la victime qui se constitue partie civile. Cette saisine a une conséquence majeure pour la personne mise en cause : formalisée par sa mise en examen — c'est-à-dire la notification qu'il existe contre elle des indices rendant vraisemblable sa participation —, elle ouvre en même temps ses droits d'assistance et d'accès au dossier selon les formes en vigueur. L'instruction est ainsi la phase où la garantie juridictionnelle est la plus dense avant le jugement.

Pendant l'instruction, le juge conduit les investigations à charge et à décharge : auditions de la personne mise en examen, des témoins et de la partie civile ; confrontations lorsque les versions divergent ; vérifications sur les lieux ; demandes d'expertises ou d'examens techniques lorsqu'une question échappe au juriste ; commissions rogatoires, par lesquelles il charge la police judiciaire d'accomplir des actes déterminés sous son autorité. Il peut être saisi de demandes d'actes par le parquet, par la défense et par la partie civile, et ses refus doivent pouvoir être discutés. Ses décisions de parcours portent le nom d'ordonnances : ordonnances accordant ou refusant un acte, ordonnances statuant sur les mesures de contrainte,

ordonnances rendues en fin d'instruction. Ces ordonnances sont susceptibles de recours devant une formation de contrôle, ce qui inscrit le contrôle au cœur même de la phase : le juge d'instruction décide beaucoup, mais rarement sans qu'une voie de contestation existe.

L'instruction se clôt lorsque le juge estime les investigations achevées : le dossier est communiqué au parquet, qui prend ses réquisitions — c'est-à-dire son avis motivé sur la suite —, puis le juge rend son ordonnance de règlement. Deux issues principales : s'il estime les charges insuffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu, qui clôt le dossier sauf éléments nouveaux et voies de recours ; s'il estime les charges suffisantes, il rend une ordonnance de renvoi, qui saisit la juridiction de jugement compétente selon la catégorie de l'infraction retenue. Entre les deux, des issues partielles sont possibles — non-lieu partiel, renvoi partiel, requalification des faits. L'étudiant retiendra la logique d'ensemble : l'instruction est un filtre juridictionnel. Elle ne dit pas la culpabilité ; elle décide si le dossier mérite un procès, et elle le décide après une investigation impartiale dont la défense a pu discuter les actes. C'est pourquoi tous les dossiers ne la connaissent pas : les dossiers simples peuvent être renvoyés directement en jugement à l'issue de l'enquête, l'instruction étant réservée aux situations qui exigent son appareil de garanties et d'investigations.

L'essentiel
L'instruction préparatoire est ouverte par une saisine qui délimite les faits ; le juge instruit à charge et à décharge, accomplit ou ordonne les investigations, statue par ordonnances susceptibles de contrôle, puis clôt par une ordonnance de règlement : non-lieu si les charges sont insuffisantes, renvoi devant la juridiction de jugement si elles le sont.

Exemple — Chronologie d'instruction fictive en étapes relatives : les ordonnances du dossier

```
CHRONOLOGIE D'EXERCICE — INSTRUCTION
(dossier fictif du sac du comptoir ;
étapes relatives, jamais de durées)

Étape 1. Saisine du juge
d'instruction par le parquet,
sur les faits de vol simple.
Étape 2. Mise en examen de M. S. :
notification des faits et des
droits ; assistance par un avocat.
Étape 3. Auditions : M. S., Mme K.
(partie civile), M. D. (témoin).
Étape 4. Confrontation entre M. S.
et M. D., leurs versions
divergeant sur un point précis.
Étape 5. Vérification technique
ordonnée : examen du sac retrouvé
et des éléments matériels saisis.
Étape 6. Demande d'acte de la
défense ; ordonnance du juge
statuant sur cette demande.
Étape 7. Communication du dossier
au parquet pour réquisitions.
Étape 8. Ordonnance de règlement :
- non-lieu, si les charges sont
jugées insuffisantes ;
- renvoi en jugement, si elles
sont jugées suffisantes.
→ Voies de contrôle ouvertes
contre cette ordonnance.

CE QUE LA CHRONOLOGIE MONTRE
Chaque étape produit une trace et,
le plus souvent, une décision qui
peut être discutée : c'est la
garantie propre à l'instruction.
```

À retenir

- Pas d'instruction sans saisine : elle délimite les faits, et la mise en examen ouvre en même temps les droits de la personne mise en cause.
- Le juge d'instruction statue par ordonnances, et ses décisions sont susceptibles de contrôle : la phase préparatoire est juridictionnelle de bout en bout.
- L'ordonnance de règlement est un filtre : non-lieu ou renvoi en jugement — elle ne dit jamais la culpabilité.

Exercice

Dans le dossier fictif, le juge d'instruction a été saisi des faits de vol du sac. Trois demandes ou initiatives surgissent : a) le parquet demande au juge d'instruire également sur un fait différent, survenu ailleurs et sans lien, dont il vient d'avoir connaissance ; b) la défense demande l'audition d'un témoin qui situait M. S. loin de la boutique ; c) le juge envisage de clore le dossier sans avoir communiqué les résultats de la vérification technique ordonnée à l'étape 5. Pour chacune, dis ce que la logique

de l'instruction commande.

✔ Corrigé
Demande a) : le juge d'instruction instruit sur les faits dont il est saisi ; un fait différent et sans lien ne peut entrer dans son instruction que par une saisine régulière qui l'étend — à défaut, ce fait suit sa propre voie procédurale. La saisine délimite le champ : c'est une garantie contre l'instruction exploratoire et indéfinie. Demande b) : l'audition demandée par la défense porte sur un élément à décharge déterminé ; instruire à charge et à décharge commande de l'examiner sérieusement : si le juge la refuse, sa décision doit être une ordonnance susceptible de contrôle, non un silence. Initiative c) : elle est contraire à la logique de la phase. La vérification technique a été ordonnée comme utile à la manifestation de la vérité ; clore sans ses résultats, c'est régler le dossier sur une investigation inachevée, alors même que ses conclusions peuvent peser sur l'appréciation des charges. La clôture suppose les investigations achevées et le dossier communiqué au parquet pour réquisitions avant l'ordonnance de règlement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les mesures privatives de liberté avant jugement : principes

Cette leçon obéit strictement à la méthode du cours : les mesures qui privent une personne de sa liberté avant tout jugement y sont enseignées par leurs seuls principes, sans qu'aucune durée maximale ni aucun délai soient énoncés — ces mesures du temps relèvent du seul texte en vigueur. Le premier principe est celui de l'exception. La personne poursuivie est présumée innocente ; sa liberté est donc la règle, et toute privation avant jugement doit se justifier par les besoins démontrés de la procédure : garantir sa présence à son procès, empêcher la disparition ou l'altération des preuves, prévenir la pression sur les témoins ou la victime, éviter le renouvellement du fait, ou protéger la personne elle-même. Une mesure qui ne répond à aucun de ces besoins identifiés n'est pas une mesure de procédure : c'est une peine anticipée, que la présomption d'innocence interdit.

Le deuxième principe est celui de la gradation. Entre la liberté pure et la détention, les systèmes organisent des mesures intermédiaires — le contrôle judiciaire en est la figure centrale : la personne demeure libre, mais soumise à des obligations et interdictions déterminées par le juge — se présenter périodiquement aux autorités, ne pas quitter un périmètre, ne pas rencontrer certaines personnes, remettre un document d'identité, parfois fournir une garantie financière dans des conditions que les textes règlent. La détention avant jugement n'intervient, dans cette logique, que lorsque les mesures intermédiaires sont démontrées insuffisantes au regard des risques identifiés. Le troisième principe est celui du contrôle par un juge : la décision de priver de liberté avant jugement est une décision motivée, prise par un magistrat du siège — juge d'instruction ou juge spécialisé dans ces questions selon l'organisation en vigueur —, après un débat où la personne, assistée, peut discuter la mesure ; elle n'est jamais un acte de la seule police ou du seul parquet.

Le quatrième principe est celui du réexamen. Une situation qui justifiait la privation peut changer : preuves recueillies et désormais à l'abri, garanties de représentation offertes, évolution du dossier. La mesure doit donc pouvoir être rediscutée — demande de mise en liberté de la personne, réexamen périodique par le juge — et elle prend fin lorsque sa justification s'éteint, la décision de clôture ou le jugement y mettant de toute façon un terme organisé. À ces principes s'ajoute une question de fond que la doctrine discute : la réparation de la détention avant jugement subie par une personne finalement innocentée, que certains systèmes organisent comme un droit et que tous reconnaissent comme un problème de justice. Sur le dossier fictif, l'application est immédiate : pour un vol simple, avec un domicile connu et des preuves déjà rassemblées, la grille des principes conduit à examiner d'abord la liberté et le contrôle judiciaire motivés, et à n'envisager la détention que si un risque précis — fuite organisée, pression sur le témoin M. D. — est établi et ne peut être neutralisé autrement.

L'essentiel
Quatre principes gouvernent les mesures privatives de liberté avant jugement : l'exception — la liberté est la règle —, la gradation — le contrôle judiciaire avant la détention —, le contrôle par un juge qui motive après débat, et le réexamen dès que la justification évolue. Aucune durée n'est énoncée dans ce cours : elle relève du texte en vigueur.

Exemple — Grille de décision fictive détention ou contrôle judiciaire : les critères, sans aucune durée

```
GRILLE D'EXERCICE — MESURES AVANT
JUGEMENT (dossier fictif ; critères
seulement, aucune durée énoncée)

1. LES RISQUES SONT-ILS IDENTIFIÉS ?
[ ] Fuite : domicile instable,
préparatifs de départ établis.
[ ] Preuves : risque d'altération
d'éléments non encore recueillis.
[ ] Pressions : menaces ou
démarches envers témoins ou
envers la victime, établies.
[ ] Renouvellement : éléments
montrant une poursuite des faits.
[ ] Protection de la personne.
→ Aucun risque établi : liberté.

2. UNE MESURE GRADUÉE SUFFIT-ELLE ?
Contrôle judiciaire : présenta-
tions périodiques, périmètre,
interdictions de contact,
remise d'un document d'identité.
→ Si elle neutralise les risques
identifiés : elle s'impose
avant la détention.

3. DÉTENTION : LE DERNIER RECOURS
Décision d'un juge, motivée sur
les risques et sur l'insuffisance
des mesures graduées, après débat
avec la personne assistée.

4. RÉEXAMEN
La mesure se rediscute dès que sa
justification évolue ; elle cesse
lorsque le risque cesse.
```

À retenir

- Avant jugement, la liberté est la règle : toute privation doit se justifier par un risque procédural identifié, jamais par la gravité seule du soupçon.
- La gradation impose d'épuiser d'abord le contrôle judiciaire, fait d'obligations ciblées, avant d'envisager la détention.
- Décision d'un juge, motivation, débat avec la personne assistée, réexamen : tels sont les quatre verrous de la détention avant jugement.

Exercice

Dans le dossier fictif, le parquet sollicite le placement de M. S. en détention avant jugement en avançant deux arguments : « le vol est un fait grave pour le quartier » et « il faut un exemple ». Le juge relève par ailleurs que M. S. a un domicile fixe chez un parent, qu'il s'est présenté à toutes les convocations, que le sac a été retrouvé et les témoins entendus, et qu'aucune démarche envers M. D. n'est établie. Applique la grille des principes de la leçon : les arguments avancés sont-ils des justifications recevables

? quelle mesure la gradation désigne-t-elle d'abord ? à quelles conditions une détention pourrait-elle néanmoins se justifier dans ce dossier ?

✔ Corrigé
Les arguments avancés ne sont pas recevables comme justifications d'une privation de liberté avant jugement. La « gravité pour le quartier » est une appréciation de l'émotion ou du trouble, non un risque procédural identifié rattaché à la personne ; l'« exemple » relève d'une fonction d'intimidation générale qui suppose la culpabilité déjà établie et transformerait la mesure en peine anticipée, contrairement à la présomption d'innocence. La gradation désigne d'abord la liberté, éventuellement assortie d'un contrôle judiciaire ciblé : les éléments relevés par le juge — domicile fixe, présence à toutes les convocations, preuves déjà rassemblées, aucune pression établie — montrent que les risques classiques ne sont pas caractérisés, et qu'à supposer un risque résiduel, des obligations de présentation et d'interdiction de contact suffiraient à le neutraliser. Une détention ne pourrait se justifier que sur un changement établi de la situation : préparatifs de fuite démontrés, altération de preuves restantes, ou démarches de pression envers M. D. devenues réelles — et encore faudrait-il une décision de juge, motivée sur ces éléments, prise après débat avec M. S. assisté, et ouverte au réexamen. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le jugement : juridictions répressives et voies de recours

La phase de jugement est le moment où le dossier devient un procès : une juridiction tranche, au terme d'un débat public et contradictoire, la question de la culpabilité et, le cas échéant, celle de la réparation. Les juridictions répressives s'ordonnent par catégories de compétence, en correspondance avec la classification tripartite des infractions rencontrée dès la première année : les contraventions relèvent de la formation de jugement la plus simple ; les délits, infractions intermédiaires, relèvent du tribunal correctionnel ; les crimes, infractions les plus graves, relèvent d'une formation solennelle — la cour d'assises dans la tradition des systèmes de la région — où la composition et les formes sont renforcées. Ce cours présente cette architecture par fonctions : à chaque degré de gravité correspond une formation, une procédure et des voies de recours ; l'organisation précise des juridictions maliennes — ressorts, compositions actuelles — se lit dans les textes en vigueur, comme la filière l'a pratiqué pour toutes les institutions. Le choix de la formation n'est pas un détail : il dépend de la qualification retenue au terme de l'enquête ou de l'instruction, et une erreur de qualification peut conduire à saisir une juridiction qui n'est pas celle du fait.

L'audience obéit aux principes directeurs de la leçon 1, devenus ici des règles de déroulement. Publicité, d'abord : les débats sont publics, sauf exceptions organisées pour protéger certaines personnes ou l'ordre des débats — la justice pénale se rend au vu de la société au nom de laquelle elle statue. Oralité et contradictoire, ensuite : les preuves sont présentées et discutées à l'audience, les témoins sont entendus, la partie civile expose sa demande, le parquet requiert, la défense plaide — et la tradition veut

que la personne poursuivie et sa défense aient la parole en dernier, car c'est contre elle que tout a été dit. Le jugement, enfin, est motivé : la décision énonce les faits retenus, les éléments qui les établissent et la réponse aux arguments, car une décision sans motifs ne peut être ni comprise, ni utilement contestée. Elle statue sur l'action publique — culpabilité ou non, réponse pénale selon les textes — et, si la victime s'est constituée partie civile, sur l'action civile, dans le même mouvement.

La décision de premier degré n'est pas nécessairement la fin du parcours : le procès pénal connaît des voies de recours qu'il faut distinguer avec soin, comme la filière l'a fait pour le contentieux général. L'appel est la voie ordinaire contre les décisions des juridictions de premier degré : il fait rejuger l'affaire par une formation supérieure, en fait et en droit — les preuves peuvent y être rediscutées, la décision réformée dans tous ses aspects, dans la limite de ce qui est porté devant elle et des protections attachées à celui qui a seul fait appel. Le pourvoi, en revanche, ne rejuge pas : il soumet la décision au contrôle d'une juridiction suprême qui vérifie le droit — la régularité de la procédure et l'exacte application de la loi — sans refaire le procès des faits ; si le droit a été violé, la décision est cassée et l'affaire renvoyée pour être rejugée conformément au droit. S'y ajoutent des voies particulières, comme l'opposition contre certaines décisions rendues en l'absence de la personne. Confondre ces recours est une erreur classique : on ne demande pas à un pourvoi ce qu'on attend d'un appel.

L'essentiel
Les juridictions répressives se répartissent par catégories, en correspondance avec la gravité des infractions ; l'audience est publique, orale et contradictoire, et le jugement est motivé. L'appel fait rejuger l'affaire en fait et en droit ; le pourvoi fait contrôler le droit par la juridiction suprême, sans rejuger les faits.

Exemple — Schéma d'audience fictive du dossier et voies de recours ouvertes à son issue

```
SCHEMA D'EXERCICE — LE JUGEMENT
(dossier fictif du sac du comptoir,
vol simple : catégorie des délits)

LA FORMATION SAISIE
Le tribunal chargé des délits,
saisi par le renvoi (instruction)
ou par la citation (voie directe).

L'AUDIENCE — ORDRE DES PAROLES
1. Rappel des faits et de la
procédure par la juridiction.
2. Audition de M. S., qui peut
s'expliquer ou garder le silence.
3. Audition des témoins (M. D.)
et présentation des éléments
matériels (le sac retrouvé).
4. Demande de Mme K., partie
civile : réparation du préjudice.
5. Réquisitions du ministère
public, au nom de la société.
6. Plaidoirie de la défense,
qui a la parole en dernier.
7. Délibéré, puis décision
motivée, lue publiquement.

À L'ISSUE — LES RECOURS
Appel : faire rejuger en fait et
en droit par la formation
supérieure (parquet, personne
condamnée, partie civile selon
les voies en vigueur).
Pourvoi : faire contrôler le droit
— régularité et application de
la loi — par la juridiction
suprême, sans rejuger les faits.
```

À retenir

- La catégorie de l'infraction — contravention, délit, crime — désigne la formation de jugement : qualifier juste, c'est aussi saisir juste.
- Publicité, oralité, contradictoire, motivation : l'audience met en œuvre, un à un, les principes directeurs du procès pénal.
- Appel = rejuger en fait et en droit ; pourvoi = contrôler le droit sans rejuger les faits : les deux recours ne font pas le même travail.

Exercice

À l'issue du jugement fictif du dossier, trois mécontentements s'expriment. a) La défense estime qu'un témoin décisif n'a pas été entendu et que les faits auraient dû être appréciés autrement. b) Le parquet soutient que la juridiction a appliqué une règle de procédure de travers et violé la loi pénale dans sa décision. c) Mme K., partie civile, conteste uniquement le rejet de sa demande de réparation. Pour chaque mécontentement, indique la voie de recours adaptée — appel ou pourvoi — et ce que

la formation saisie de ce recours pourra, et ne pourra pas, y faire.

✔ Corrigé
Mécontentement a) : l'appel est la voie adaptée. La critique porte sur l'appréciation des faits et la complétude des preuves : la formation d'appel rejuge en fait et en droit, peut entendre le témoin omis, rediscuter les éléments et réformer la décision sur la culpabilité ; un pourvoi, qui ne rejuge pas les faits, serait impuissant à répondre à ce grief. Mécontentement b) : le pourvoi est la voie adaptée. La critique porte sur la régularité de la procédure et l'application du droit : la juridiction suprême contrôle le droit, casse la décision si la violation est établie et renvoie l'affaire pour qu'elle soit rejugée conformément au droit — sans se prononcer elle-même sur la culpabilité. Mécontentement c) : l'appel, limité à ses intérêts civils. La partie civile peut contester le sort fait à sa demande de réparation devant la formation d'appel, qui réexaminera le préjudice et la réparation ; sa contestation, en revanche, ne porte pas sur la culpabilité ni sur la réponse pénale, qui relèvent de l'action publique et des recours de ceux qu'elle concerne. L'exercice fixe la distinction : les faits et l'appréciation relèvent de l'appel ; le droit et la régularité relèvent du pourvoi. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Les droits de la défense et de la victime

La défense n'est pas une faveur accordée à la personne poursuivie : c'est une fonction du procès, sans laquelle le contradictoire n'existe pas et la décision perd sa fiabilité. Ses droits forment un catalogue que l'étudiant doit pouvoir réciter et, surtout, situer dans le temps du dossier. Être informé, d'abord : des faits reprochés, de leur qualification envisagée, et des droits ouverts à chaque étape — une défense qui ignore ce qu'on lui reproche est une défense aveugle. Être assisté, ensuite : par un avocat choisi ou, selon les mécanismes d'aide en vigueur, commis ou désigné, présent dès les phases où la personne est retenue et tout au long de l'instruction et du jugement. Disposer du temps et des moyens de préparer sa défense : accès au dossier selon les formes de chaque phase, possibilité de demander des actes, de citer des témoins, de préparer l'audience. Garder le silence, enfin : la personne poursuivie peut refuser de répondre sans que ce silence vaille aveu — il est l'envers direct de la règle qui met la preuve à la charge de l'accusation. À ces droits s'ajoutent des garanties d'égalité des armes : ce que l'accusation peut demander au juge, la défense doit pouvoir le demander aussi, dans des conditions comparables.

La victime, longtemps réduite au rôle de témoin de son propre préjudice, occupe dans le procès pénal contemporain une place d'acteur que le cours a déjà rencontrée : informée du déroulement qui la concerne, entendue sur les faits et sur son préjudice, assistée elle aussi par un avocat, elle peut se constituer partie civile et porter sa demande de réparation devant le juge pénal, avec la fonction déclenchante étudiée à la leçon 4. Ses droits ont aussi une dimension de protection : être préservée des pressions et des confrontations inutiles, voir ses biens restitués lorsqu'ils ne sont plus nécessaires au dossier, être informée des décisions qui mettent fin au parcours ou qui touchent à la situation de la personne poursuivie lorsque sa sécurité est en jeu. Le procès pénal tient ainsi un équilibre délicat entre trois pôles — la société qui poursuit,

la personne poursuivie qui se défend, la victime qui demande réparation — et l'on peut mesurer la qualité d'une procédure à sa capacité de ne sacrifier aucun des trois aux deux autres.

Sur le dossier fictif, la charte s'applique point par point et sert de contrôle final du déroulement : M. S. a été informé des faits dès sa retenue, assisté dans les phases où il était contraint, mis à même de connaître le dossier et de demander des actes pendant l'instruction, entendu et défendu à l'audience, avec la parole en dernier pour sa défense ; Mme K. a été informée, entendue, assistée, et sa demande de réparation a été jugée dans le même mouvement que la culpabilité. Là où un point de la charte fait défaut — une information omise, une assistance refusée, un élément soustrait à la discussion —, la procédure offre ses remèdes : nullité des actes irréguliers, écartement des éléments, recours contre les décisions. C'est par cette charte, plus que par tout organigramme, que se juge un procès pénal : les étapes peuvent varier selon les textes, la question demeure — à chaque étape, les droits ont-ils été effectifs ?

L'essentiel
Les droits de la défense forment une charte : être informé, être assisté, disposer du temps et des moyens de préparer sa défense, garder le silence, bénéficier de l'égalité des armes. La victime est un acteur du procès : informée, entendue, assistée, protégée, elle peut porter sa réparation au procès pénal. Les remèdes — nullités, recours — rendent la charte effective.

Exemple — Charte des droits appliquée au dossier fictif, point par point

```
CHARTE D'EXERCICE — LE DOSSIER
DU SAC (fictif) CONTRÔLÉ POINT
PAR POINT

LA DÉFENSE DE M. S.
[x] Informé : faits et droits
énoncés dès la retenue,
qualification notifiée.
[x] Assisté : avocat présent aux
étapes de contrainte, à
l'instruction, à l'audience.
[x] Silence respecté : ses
non-réponses n'ont pas été
traitées comme des aveux.
[x] Dossier connu : accès selon
les formes de chaque phase,
demandes d'actes possibles.
[x] Parole en dernier à l'audience
pour la défense.

LA VICTIME, MME K.
[x] Informée du déroulement et
des décisions la concernant.
[x] Entendue sur les faits et
sur son préjudice.
[x] Assistée par un avocat.
[x] Partie civile : réparation
jugée dans le procès pénal.
[x] Biens retrouvés restitués
dès qu'ils ne servent plus
le dossier.

SI UN POINT MANQUAIT
→ Nullité de l'acte concerné,
écartement de l'élément,
ou recours contre la décision :
la charte a des remèdes.
```

À retenir

- Informé, assisté, en mesure de préparer sa défense, libre de garder le silence : la charte de la défense suit la personne poursuivie de la retenue au jugement.
- Le silence de la personne poursuivie n'est pas un aveu : c'est l'envers de la charge de la preuve, qui pèse sur l'accusation.
- La victime est un acteur — informée, entendue, assistée, protégée — et l'équilibre du procès se mesure au respect simultané des trois pôles.

Exercice

Reprends la charte de l'exemple et applique-la à cette variante fictive : pendant l'instruction du dossier, la demande d'acte de la défense — l'audition d'un témoin à décharge — est restée sans aucune réponse du juge ; à l'audience, la juridiction a refusé à Mme K., pourtant constituée partie civile, la parole pour exposer son préjudice ; enfin, le jugement a retenu contre M. S. sa décision de garder le silence pendant

l'enquête, présentée comme un indice de mauvaise foi. Relève les trois atteintes à la charte et indique le remède que la procédure offre pour chacune.

✔ Corrigé
Première atteinte : le silence du juge d'instruction sur une demande d'acte de la défense. Demander des actes fait partie des moyens de préparer sa défense, et instruire à charge et à décharge suppose une réponse : le remède est le recours contre ce refus — ou contre l'absence de réponse traitée comme un refus — devant la formation de contrôle, qui peut ordonner l'acte ou contraindre le juge à statuer. Deuxième atteinte : le refus de parole à la partie civile régulièrement constituée. La victime a le droit d'être entendue sur son préjudice dans le procès où sa réparation se juge ; l'en priver viole le contradictoire sur l'action civile, et la décision rendue sur sa demande est exposée aux voies de recours, qui feront réexaminer ce chef. Troisième atteinte : l'usage du silence comme indice de mauvaise foi. Le droit de garder le silence serait vide si son exercice pouvait être retourné contre celui qui l'exerce ; le jugement qui s'en prévaut commet une erreur de droit sur une garantie fondamentale, ouverte au contrôle des juridictions de recours — l'appel, qui rejuge, comme le pourvoi, qui contrôle le droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Une vitrine dégradée : le dossier complet, étape par étape

Dans le quartier fictif de Zambougou, la vitrine d'une librairie fictive est brisée pendant la nuit. La libraire, Mme T., signale les faits. Les constatations relèvent des éléments matériels près des lieux ; un témoin, M. B., indique avoir vu un jeune livreur de l'atelier voisin, M. L., quitter précipitamment les abords de la librairie. M. L. est interpellé, puis retenu pour les besoins de l'enquête : sa demande d'assistance par un avocat est écartée, et son audition se déroule sans qu'il soit informé de son droit de garder le silence. Le dossier est transmis au parquet, qui décide de poursuivre ; aucune instruction n'est ouverte, M. L. est renvoyé directement en jugement. À l'audience, sa défense soulève l'irrégularité de l'audition. Travail demandé : 1) déroule le dossier en étapes relatives, en nommant pour chacune l'acteur compétent et la fonction exercée ; 2) repère le point de rupture des garanties pendant la phase d'enquête et la sanction procédurale encourue ; 3) explique pourquoi le renvoi direct en jugement, sans instruction, n'est pas en soi une irrégularité.

✔ Corrigé du TD 1
1) Le déroulement. Signalement et plainte de Mme T. : la victime déclenche la connaissance du fait. Constatations et audition de M. B. : la police judiciaire, sous la direction du parquet, constate et rassemble les éléments. Interpellation et retenue de M. L. : toujours la police judiciaire, dans le cadre de l'enquête, sous le contrôle du ministère public. Transmission du dossier et décision de poursuivre : le ministère public, dans l'exercice de l'opportunité des poursuites. Renvoi en jugement et audience : la juridiction de jugement, qui tranche au terme du débat contradictoire — la culpabilité n'appartient qu'à elle. 2) Le point de rupture se situe pendant la retenue : la demande d'assistance par un avocat a été écartée et le droit de garder le silence n'a pas été énoncé. Deux garanties de la personne retenue sont méconnues, et l'audition ainsi menée est exposée à la nullité, avec l'écartement des éléments qui en procèdent : la défense peut la soulever devant la juridiction de jugement, qui ne pourra pas fonder régulièrement sa décision sur ces déclarations. 3) Le renvoi direct n'est pas une irrégularité : l'instruction préparatoire est une phase ouverte lorsque le dossier l'exige — investigations approfondies, mesures de contrainte juridictionnelles — et non une étape obligée de tous les dossiers ; un dossier simple, dont les éléments sont rassemblés, peut être porté directement devant la juridiction de jugement à l'issue de l'enquête, sous réserve que les droits de la défense soient pleinement ouverts à l'audience. Ce qui serait irrégulier, ce n'est pas l'absence d'instruction : c'est de faire supporter au jugement les effets d'une audition annulable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

TD 2 — La victime en action : les voies de Mme K.

Reprends le dossier fictif du sac du comptoir, dans une variante : après l'enquête, le parquet classe le dossier sans suite, estimant l'auteur insuffisamment identifié. Mme K. n'est pas d'accord : elle dispose du témoignage de M. D., qui dit pouvoir reconnaître la personne, et elle subit un préjudice réel — son téléphone n'a pas été retrouvé et ses activités ont été perturbées. Elle veut deux choses : que le dossier ne s'arrête pas là, et être réparée. Travail demandé : 1) explique pourquoi le classement du parquet ne juge ni l'innocence de quiconque, ni le droit de Mme K. à réparation ; 2) présente les voies ouvertes à Mme K. pour faire rouvrir le dossier pénal, en précisant le mécanisme déclenchant et son filtre ; 3) présente la voie qui lui reste si elle ne cherche que la réparation.

✔ Corrigé du TD 2
1) Le classement sans suite est une décision de poursuite, prise par le ministère public dans le cadre de l'opportunité : il constate que, dans l'état du dossier, les éléments ne justifient pas à ses yeux l'exercice de l'action publique. Il ne juge personne — aucun juge n'a dit ni la culpabilité ni l'innocence — et il ne statue pas sur le préjudice de Mme K., qui relève de l'action civile, dont elle reste titulaire. 2) La voie pénale ouverte à la victime est la constitution de partie civile devant le juge d'instruction, selon les formes organisées par les textes en vigueur : en se constituant, Mme K. met elle-même l'action publique en mouvement et provoque l'ouverture d'une instruction, au cours de laquelle le témoignage de M. D. pourra être recueilli et vérifié par un juge instruisant à charge et à décharge. Le filtre du mécanisme tient à ses exigences de recevabilité — préjudice allégué en lien avec un fait susceptible de qualification, formes à respecter, parfois consignation — qui écartent les constitutions abusives sans fermer la voie aux victimes réelles. 3) Si Mme K. ne cherche que la réparation, il lui reste la voie civile : saisir la juridiction civile de sa demande d'indemnisation contre la personne qu'elle estime responsable, en y rapportant la preuve du fait et de son préjudice selon les règles du procès civil — la tradition rappelant que, lorsque le juge pénal est régulièrement saisi de la même réparation, le juge civil attend en principe sa décision. Classer n'est donc pas clore : le dossier pénal peut être rouvert par la victime, et la réparation survit à la décision du parquet. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Atelier : construire et contrôler la chronologie complète d'un dossier fictif

Dossier d'atelier, entièrement fictif : une enseigne d'atelier de couture fictif, à Zambougou, a été arrachée et emportée ; l'artisane, Mme A., signale les faits ; un témoin décrit une personne repartie de nuit avec l'enseigne ; les constatations retrouvent l'enseigne, entreposée à proximité, chez la personne désignée, M. R., qui reconnaît l'avoir prise « pour faire une plaisanterie » et refuse de s'expliquer davantage. En atelier, par groupes : 1) construis la chronologie complète du dossier en étapes relatives — du signalement au jugement — en indiquant à chaque étape l'acteur, sa fonction, la forme produite et la garantie correspondante ; 2) traite la retenue éventuelle de M. R. à l'aide de la fiche de garanties de la leçon 3, en cochant ce qui doit l'être et en écartant toute mention de durée ; 3) place le dossier sur la grille de la leçon 6 et conclus sur la mesure avant jugement que les principes désignent ; 4) attribue le jugement à la formation correspondant à la catégorie du fait retenu, et termine par le schéma des recours possibles. Chaque groupe présente sa chronologie en la défendant : qui agit ? selon quelles formes ? quel contrôle ?

✔ Attendus du TP 1
Chronologie attendue, en étapes relatives. Étape du signalement : Mme A. porte les faits à la connaissance des autorités ; l'action publique n'est pas encore en mouvement, la connaissance du fait l'est. Étape de l'enquête : la police judiciaire, sous la direction du parquet, constate l'arrachement, entend le témoin, retrouve l'enseigne chez M. R. et consigne le tout en procès-verbaux — la traçabilité est la garantie de cette étape. Étape de la retenue : si M. R. est retenu pour les besoins de l'enquête, la fiche de garanties s'applique intégralement — information des faits et des droits, silence rappelé (qu'il exerce d'ailleurs en refusant de s'expliquer davantage, ce qui est son droit et ne vaut pas aveu), proche prévenu, avocat, examen médical possible, contrôle du parquet, registre — et aucun groupe ne doit porter de durée sur sa fiche : la mesure du temps relève du texte en vigueur, pas de l'atelier. Étape de la décision du parquet : opportunité — poursuite ou voie alternative, en tenant compte de la restitution immédiate de l'enseigne et de la nature du fait. Étape des mesures : la grille de la leçon 6 conduit à la liberté, au besoin assortie d'un contrôle judiciaire léger : domicile stable, preuves déjà rassemblées, enseigne retrouvée, aucun risque de pression établi — la détention échouerait au test de la gradation. Étape du jugement : le fait, dégradation assortie d'un emport de l'objet, se discute en qualification — les étudiants doivent la traiter et attribuer le dossier à la formation correspondant à la catégorie retenue, celle des infractions intermédiaires dans l'hypothèse ordinaire. Étape des recours : appel pour refaire juger les faits et le droit, pourvoi pour faire contrôler le droit seul. La présentation orale est réussie si chaque étape répond aux trois questions de méthode sans qu'aucune durée, aucune peine et aucun texte précis aient été inventés. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Trois situations fictives, trois fonctions à identifier. a) Un magistrat décide, au vu d'un dossier d'enquête, qu'il n'y a pas lieu de saisir une juridiction et range le dossier. b) Un magistrat ordonne une confrontation entre deux témoins dont les récits divergent, après avoir été saisi du dossier. c) Une formation collégiale, au terme d'une audience publique, déclare les faits établis ou non établis. Pour chaque situation, nomme la fonction exercée — poursuivre, instruire ou juger —, l'acteur qui l'exerce, et le principe directeur que cette distribution protège.

✔ Corrigé
Situation a) : la fonction de poursuivre — plus exactement, la décision de ne pas poursuivre — exercée par le ministère public dans le cadre de l'opportunité des poursuites ; classer est une décision sur l'action publique, pas un jugement. Situation b) : la fonction d'instruire, exercée par le juge d'instruction saisi : la confrontation est un acte d'investigation destiné à éprouver des récits divergents, à charge et à décharge. Situation c) : la fonction de juger, exercée par la juridiction de jugement au terme du débat contradictoire et public. Le principe protégé par cette distribution est la séparation des fonctions : celui qui a décidé de poursuivre ne retrouvera ni l'instruction ni le jugement de la même affaire, et celui qui tranche n'a ni enquêté seul ni accusé. C'est cette séparation qui rend les contrôles possibles : chaque fonction regarde le travail de la précédente avec des yeux neufs. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Exercice 2

Le ministère public fictif d'un ressort reçoit trois dossiers sobres. Dossier 1 : une dégradation légère — un tag sur un mur d'école fictive —, auteur identifié, préjudice réparé par ses soins et excuses présentées à la direction. Dossier 2 : le vol simple du sac du comptoir, auteur identifié, preuves rassemblées, aucun arrangement avec la victime. Dossier 3 : des faits signalés, mais aucun élément permettant d'identifier un auteur ni de rattacher le fait rapporté à une personne. Pour chaque dossier, indique la suite que l'opportunité des poursuites permet d'envisager — classement, voie alternative, poursuite — et justifie le choix par les critères de la leçon 2.

✔ Corrigé
Dossier 1 : une voie alternative ou un classement motivé se justifient. Les critères de l'opportunité — fait de faible gravité dans son résultat, auteur identifié qui a réparé le préjudice et présenté des excuses — montrent un trouble déjà résorbé ; une réponse mesurée, de type avertissement ou mesure organisée par les textes en vigueur, peut suffire, à condition d'être motivée et tracée. Dossier 2 : la poursuite s'impose en principe. Le fait est caractérisé, l'auteur identifié, les preuves rassemblées, le préjudice non réparé et la victime en attente d'une réponse : classer sans raison tirée du dossier serait un exercice arbitraire de l'opportunité. Dossier 3 : le classement pour insuffisance d'éléments est la seule issue actuelle : on ne poursuit pas une ombre, et l'opportunité ne sert pas à compenser l'absence de preuve ; le classement reste d'ailleurs révisable si des éléments nouveaux apparaissent. Les trois dossiers montrent que l'opportunité n'est ni un automatisme de poursuite, ni un pouvoir de complaisance : c'est une appréciation critériée, dont la motivation permet le contrôle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

Exercice 3

Trois décisions fictives sont contestées. a) Le tribunal chargé des délits a condamné la personne poursuivie ; la défense veut faire entendre un témoin qui n'a jamais été

convoqué. b) Une formation d'appel a confirmé une condamnation ; le condamné soutient qu'une garantie fondamentale de la procédure a été violée et que la loi a été mal appliquée. c) Une décision a été rendue en l'absence de la personne poursuivie, qui n'avait pas été régulièrement atteinte par la convocation et découvre la décision après coup. Pour chaque cas, nomme la voie adaptée — appel, pourvoi, opposition — et dis en une phrase ce que la formation saisie pourra y faire.

✔ Corrigé
Cas a) : l'appel. La formation d'appel rejuge en fait et en droit : elle peut entendre le témoin omis, rediscuter l'ensemble des éléments et réformer la décision, y compris sur la culpabilité. Cas b) : le pourvoi. La juridiction suprême ne rejuge pas les faits : elle contrôle la régularité de la procédure et l'application du droit ; si la violation alléguée est établie, elle casse la décision et renvoie l'affaire pour qu'elle soit rejugée conformément au droit. Cas c) : l'opposition, voie particulière ouverte contre certaines décisions rendues en l'absence de la personne. Son effet propre est de faire revenir l'affaire devant la juridiction qui a statué, pour qu'elle soit jugée cette fois en présence de l'intéressé régulièrement convoqué : elle répare une absence, quand l'appel déplace le procès et que le pourvoi contrôle le droit. Les trois voies ne se substituent pas : choisir la bonne suppose d'identifier d'abord ce qu'on reproche à la décision — les faits, le droit, ou l'absence. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code de procédure pénale et les textes en vigueur au Journal officiel, et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La présomption d'innocence signifie d'abord que…

   A) La personne poursuivie doit prouver qu'elle n'a rien fait

   B) La charge de la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusation

   C) La personne poursuivie ne peut subir aucune mesure avant le jugement

2. Dans l'architecture du procès pénal, les fonctions de poursuivre, d'instruire et de juger doivent être…

   A) Réunies chez un seul magistrat pour aller plus vite

   B) Exercées successivement par le parquet seul

   C) Séparées, pour que chaque phase soit contrôlée par des yeux neufs

3. Le juge d'instruction, dans la phase préparatoire, instruit…

   A) Uniquement à charge, pour renforcer l'accusation

   B) À charge et à décharge, en recherchant aussi ce qui innocente

   C) Uniquement à décharge, pour compenser le parquet

4. La garde à vue est présentée dans ce cours par…

A) Sa durée maximale, à connaître par cœur

B) Les peines qu'elle permet d'éviter

C) Ses garanties : information, avocat, médecin, proche prévenu, contrôle du parquet

5. L'action publique appartient…

A) À la victime, qui peut la vendre ou y renoncer

B) À la société, qui l'exerce par le ministère public

C) Au juge d'instruction, dès l'ouverture de l'instruction

6. Un arrangement par lequel la victime est intégralement remboursée éteint, à lui seul…

A) L'action publique

B) Toute possibilité de procès

C) L'action civile de la victime, qui dispose de sa demande de réparation

7. La constitution de partie civile permet notamment à la victime…

A) De fixer elle-même la peine encourue

B) De mettre l'action publique en mouvement en provoquant l'ouverture d'une instruction

C) D'interdire au parquet de classer un dossier

8. Avant jugement, la règle en matière de liberté de la personne poursuivie est…

A) La détention, dès que le fait est sérieux

B) La liberté, la privation devant être exceptionnelle, motivée et contrôlée par un juge

C) Le contrôle judiciaire automatique pour tous les dossiers

9. L'appel se distingue du pourvoi parce que l'appel…

A) Ne concerne que la partie civile

B) Fait contrôler uniquement le droit

C) Fait rejuger l'affaire en fait et en droit

10. Le droit de garder le silence de la personne poursuivie signifie que…

A) Son silence peut être retenu comme un aveu déguisé

B) Son silence ne vaut pas aveu : la preuve reste à la charge de l'accusation

C) Elle peut refuser toute la procédure, y compris le jugement

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Règle de preuve : c'est à l'accusation d'établir la culpabilité, et le doute profite à la personne poursuivie. Elle n'interdit pas toute mesure avant jugement, mais elle en fait des exceptions garanties.

2. Réponse C — La séparation des fonctions est le principe architectural du procès pénal : le parquet poursuit, le juge d'instruction instruit, la juridiction de jugement tranche.

3. Réponse B — L'instruction est impartiale : le juge recherche avec le même soin les éléments qui accusent et ceux qui disculpent.

4. Réponse C — Le cours enseigne la mesure par ses garanties et son contrôle ; sa mesure du temps relève du seul texte en vigueur et n'est jamais chiffrée.

5. Réponse B — L'action publique est l'action de la société pour l'application de la loi pénale ; elle est indisponible et s'exerce par le parquet.

6. Réponse C — La victime peut transiger sur sa réparation ; l'action publique, indisponible, n'est pas éteinte par un accord privé.

7. Réponse B — Selon les formes en vigueur, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction déclenche l'instruction : la victime est un acteur du procès pénal.

8. Réponse B — Présomption d'innocence oblige : la liberté est la règle, la détention une exception graduée, décidée par un juge et réexaminable.

9. Réponse C — L'appel déplace le procès devant une formation supérieure qui rejuge ; le pourvoi fait contrôler le droit par la juridiction suprême, sans rejuger les faits.

10. Réponse B — Le silence est l'envers de la présomption d'innocence : l'exercer ne peut pas être retourné contre celui qui l'exerce.

Résumé — les notions importantes

• Trois principes directeurs : la présomption d'innocence — règle de preuve et règle de traitement —, le procès équitable — impartialité, contradictoire, délai raisonnable comme exigence —, et la séparation des fonctions poursuivre, instruire, juger.

• La police judiciaire constate et rassemble les preuves sous la direction du parquet ; le ministère public décide de la poursuite selon l'opportunité ; le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.

• L'enquête est bordée de garanties : actes énumérés, autorisés lorsqu'il le faut, toujours tracés ; la garde à vue s'enseigne par ses garanties — information, avocat, médecin, proche, contrôle du procureur — et les actes irréguliers encourent la nullité.

• Deux actions coexistent : l'action publique, indisponible, exercée par le parquet pour la société ; l'action civile, de la victime, pour la réparation — la constitution de partie civile peut déclencher l'instruction.

• L'instruction préparatoire, ouverte par une saisine qui délimite les faits, se déroule par actes et ordonnances contrôlables, et se clôt par un non-lieu ou un renvoi en jugement : un filtre, jamais un pré-jugement.

• Avant jugement, la liberté est la règle : exception, gradation — le contrôle judiciaire avant la détention —, décision motivée d'un juge après débat, réexamen : les mesures se justifient ou cessent.

• Le jugement est public, oral, contradictoire et motivé, devant la formation correspondant à la catégorie de l'infraction ; l'appel rejuge en fait et en droit, le pourvoi contrôle le droit.

• La charte des droits suit tout le dossier : défense informée, assistée, libre de se taire ; victime informée, entendue, assistée et réparée — et des remèdes, nullités et

recours, rendent chaque droit effectif.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Procédure pénale (présentation, schéma et conseils)

Chaîne : École de droit en bande organisée · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Une présentation d'ensemble de la procédure pénale : sa définition, ses grandes phases — enquête, poursuite, instruction, jugement — et les principes qui la gouvernent. À regarder avant la leçon 1 pour fixer la carte du cours ; les étapes et garanties générales présentées se vérifient dans le Code de procédure pénale malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=Qd5ddsCIsfo

Leçon 2 — Les acteurs de l'enquête : police judiciaire, procureur, juge d'instruction - Comprendre le droit

Chaîne : Pour comprendre le droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Qui fait quoi dans une enquête : la police judiciaire, le procureur et le parquet, le juge d'instruction, présentés par leurs rôles respectifs. Le complément direct de la leçon 2 ; les fonctions générales décrites se vérifient dans le Code de procédure pénale malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=JhCVqzda_Q4

Leçon 3 — L'enquête préliminaire (définition, durée) - Procédure pénale

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La définition et le déroulement de l'enquête préliminaire, phase de rassemblement des éléments sous la direction du parquet. Elle prolonge la leçon 3 ; le cours de l'IAM enseigne cette phase par ses garanties, et ses mesures précises — comme celles de l'enquête malienne — se vérifient dans le Code de procédure pénale malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=Vo8ZMciYTmQ

Leçon 4 — DIFFÉRENCE ENTRE ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE

Chaîne : korat kama Tv · Langue : Français · Niveau : Licence 2

La distinction fondamentale de la leçon 4 : l'action publique, exercée par le ministère public au nom de la société, et l'action civile, par laquelle la victime demande réparation de son préjudice. Les mécanismes généraux exposés se vérifient dans le Code de procédure pénale malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=nlxkIWGKe-k

Leçon 5 — Le métier de juge d'instruction | Les métiers du droit

Chaîne : Lextenso · Langue : Français · Niveau : Licence 2

Le juge d'instruction présenté par un éditeur juridique : son quotidien, son rôle d'investigation impartiale et les qualités que la fonction exige. Un éclairage vivant sur l'acteur central de la leçon 5 ; ses pouvoirs précis et les formes de l'instruction se vérifient dans le Code de procédure pénale malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=SAWQvKqYuC0

Sources et références

- Code de procédure pénale du Mali : le texte de référence de ce cours, à consulter dans sa version en vigueur publiée au Journal officiel — aucune de ses dispositions n'est reproduite dans ce document.
- Instruments internationaux de protection des droits de l'homme consacrant les garanties du procès équitable — notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples — nommés ici en général : leurs textes officiels se consultent auprès des organisations qui les publient.
- Manuels universitaires de procédure pénale et de procès pénal des bibliothèques de droit francophones, nommés en général : demande les éditions à jour à la bibliothèque de l'IAM.
- DRO-L1-17 — Introduction au droit pénal, leçon sur le procès pénal et les droits de la défense ; DRO-L2-05 et DRO-L2-06 — Droit pénal général et spécial : les trois cours de fond que cette procédure met en mouvement.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !